

La PMA : réflexion et enjeux

« Considérons le chemin parcouru : il y a à peine un demi-siècle, autrement dit hier, nos familles se fondaient sur un modèle unique : mariage indéfectible, accouplement hétérosexuel, procréation, engendrement, filiation, inscription dans une généalogie étaient une seule et même chose, des actes de même nature. Ils naturalisaient dans un même mouvement la différence des sexes et la sexualité hétérosexuelle, l'articulation des rôles parentaux paternels et maternels entérinant largement la domination sociale tout aussi « naturelle » des hommes sur les femmes.

Rien ne pouvait s'écarter de ce modèle et les quelques cas d'adoption étaient pour la plupart tenus cachés, sans parler des « arrangements » en cas de stérilité masculine qui auguraient de magnifiques secrets de famille.

Regardons où nous en sommes : un homme et une femme ont la possibilité d'engendrer sans se marier, de procréer sans s'accoupler, d'avoir officiellement recours à un autre homme ou une autre femme pour participer à l'engendrement, voire pour accoucher de cet enfant dans certains pays ; deux hommes, deux femmes, une femme ou un homme seuls peuvent fonder une famille et établir une filiation.

La « matrice germinative » de la famille, ce différentiel sexuel entre homme et femme qui permet d'accéder à la différence des générations, en a pris un sacré coup ! L'aspect procréatif, organisateur de la différence des sexes, et l'aspect filiatif, garant de la différence des générations se sont largement disjointes.

Toucher à cette matrice d'engendrement, à cet ordre « naturel » revient à ébranler ce qu'on imagine être les piliers les plus anciens de notre société.

« Un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins », « Touche pas à nos différences, touche pas à notre complémentarité », toutes ces protestations contre les nouvelles formes de famille sont à entendre comme des peurs paniques du changement et de la perte des repères du masculin et du féminin qui l'accompagnent.

Différence des sexes et des générations

Les biotechnologies de la reproduction, qui entraînent une dématérialisation des corps, dissocient irrémédiablement la sexualité et l'engendrement charnel, effacent progressivement la différence des sexes. L'évolution s'est faite peu à peu, au fil des années et des avancées de la médecine et de la science. Une première étape a été franchie avec l'apparition de la contraception qui autorisait une vie sexuelle détachée de la procréation. Elle représentait également un élément fondateur de l'émancipation des femmes et de l'égalité des désirs. Jusqu'alors, les hommes étaient entièrement libres de leur sexualité, tandis que les femmes étaient contraintes à la maternité – et ne pouvaient même pas nommer le géniteur si elles n'étaient pas mariées. Lors de l'adoption de la loi Neuwirth en 1967, chacun a bien compris qu'il s'agissait là d'une incroyable révolution des mœurs et d'une ouverture à la reconnaissance de l'autonomie des femmes. Et de nombreux parlementaires ne se sont pas privés de pousser des hurlements prédisant l'effondrement de la civilisation (entendons la fin de la toute-puissance des hommes...).

Est venu ensuite le don de sperme, officialisé, alors qu'il a toujours existé car dans les situations d'infertilité masculine, il n'était pas rare de faire appel à un ami, un membre de la famille ou de l'entourage, à condition que cela reste secret. Le don de sperme autorisé a reproduit cet escamotage en laboratoire avec la caution de la médecine et de la société cette fois, mais en conservant le même principe du « ni vu ni connu », le don de sperme restant anonyme.

Le recours au sperme d'un donneur était alors considéré par beaucoup comme un acte immoral, introduisant un « enfant adultérin » dans la famille. Les médecins qui ont créé les premières banques de sperme ont pensé que le secret s'imposait pour protéger chacun. Il fallait à tout prix permettre aux parents de passer pour les deux géniteurs. Le donneur, qu'on se représentait comme un rival potentiel du père, devait être effacé. Et on prescrivait largement aux parents de ne rien dire.

En établissant – et c'est heureux puisqu'un donneur n'est pas un père – qu'aucune filiation ne puisse être établie entre lui et l'enfant, les lois bioéthiques ont renforcé le secret absolu. En définissant toute PMA comme un « traitement » de l'infertilité pathologique – alors même que le don ne soigne rien –, ces lois ont simultanément réservé le don aux seuls couples hétérosexuels (ce que d'autres pays n'ont jamais eu l'idée de faire), organisé le subterfuge pour que l'enfant ne se doute jamais de rien, et fait disparaître donneurs et donneuses dans un anonymat perpétuel.

Puis est arrivé le premier bébé-éprouvette, autrement dit une procréation sans acte charnel, les deux parents se retrouvant sur un pied d'égalité, chacun donnant ses cellules reproductrices qui « s'accouplent » avec celles de l'autre.

Aujourd'hui vient le temps de l'égalité des sexualités, une filiation pouvant désormais être établie à partir de l'union entre deux hommes ou deux femmes. Mais quelle est cette filiation ? Charnelle, reproduisant la matrice hétérosexuelle en la bricolant ? Ou adoptive alors même que l'un ou l'autre dans le couple peut être parent génétique de l'enfant ?

D'où l'interrogation qui en découle : toute filiation n'est-elle pas une filiation sociale ? Et toutes les questions charnelles, corporelles et de sexualité ne sont-elles pas d'un autre ordre ? Au fond, le plus simple ne serait-il pas que, à la faveur de la loi, la filiation soit établie sur le mode volontaire ? Ainsi un homme et une femme, mais aussi deux hommes ou deux femmes, ou un homme seul et une femme seule pourraient établir une reconnaissance de filiation et devenir parents de l'enfant. À l'heure actuelle, même au sein d'un couple hétérosexuel, la biologie ne donne pas automatiquement des droits. La femme qui accouche est bien considérée comme la mère, mais si elle n'est pas mariée, le futur père doit faire une reconnaissance anticipée de paternité sinon il n'est pas considéré automatiquement comme tel. Seul le mari a droit à la présomption de paternité.

Or les biotechnologies bouleversent tout : aujourd'hui, une femme qui accouche n'est pas forcément la mère – c'est le cas dans les situations de GPA, non encore autorisée en France. Le don d'ovocytes déplace la question de la maternité biologique. Il faut parfois avoir recours à trois femmes pour qu'un enfant vienne au monde et soit inscrit dans une filiation...

On s'éloigne ainsi de l'équation 1 homme + 1 femme = 1 enfant, la famille apparaissant dénaturée, au sens propre du terme, pour devenir une entité sociale égalitaire entre hommes et femmes, qui se constitue au-delà de la différence des sexes. Les lois votées en 2019 permettent aux couples de femmes une reconnaissance anticipée de filiation qui va gommer la filiation

biologique, mettant les deux mères sur un pied d'égalité. Certains, dont je suis, ont proposé qu'il en soit de même pour les couples hétérosexuels, mais la proposition a été refusée, sans doute parce qu'elle sapait trop frontalement la puissance paternelle que d'aucuns continuent de vouloir une et indivisible.

Si tout ce qui précède va dans le sens d'une abolition du différentiel sexuel dans la fabrication de la famille, d'autres techniques comme la congélation d'embryons viennent bouleverser le différentiel générationnel. Il n'est plus impossible d'accoucher d'un enfant conçu dix ans auparavant, de concevoir ensemble deux enfants, et de les faire naître à quelques années d'intervalle, d'assister à la naissance d'un grand-oncle après celle du petit-neveu...

Scène primitive et identité narrative

La question pour les psychothérapeutes est aujourd'hui d'élaborer comment toutes ces situations se traduisent dans l'imaginaire, l'inconscient, le fantasme, les théories sexuelles infantiles, le roman familial, quand on sait que la question de l'engendrement charnel est au cœur de la psychanalyse par le biais de la scène primitive.

Chaque enfant, en fonction de son âge, essaie de répondre à la question de savoir comment naissent les bébés et surtout de résoudre l'énigme de sa propre venue au monde. Toute la fabrication de son identité va se fonder sur les réponses qu'il se donne.

L'enfant se pose ainsi deux types de questionnements. L'un est celui de ses origines, énigme fondamentale qui donne du sens à notre existence et permet l'identité narrative, la façon dont chacun se raconte sa propre histoire, d'où il vient et ce qui a précédé sa naissance. Comme le souligne Lacan, ce qui détermine la biographie c'est d'abord la « façon dont se sont présentés les désirs chez le père et la mère¹ ». L'autre questionnement porte sur la façon dont on fait les enfants, grand mystère entre tous.

Ces deux interrogations se nouent dans la scène primitive qui signifie : je suis issu d'un acte sexuel entre un homme et une femme qui sont mes parents, qui ont joui de cet acte, leur jouissance s'articulant avec le désir de l'un et de l'autre de me mettre au monde. Mais quoi qu'il en soit, pour le jeune enfant, la sexualité est irreprésentable, et ses représentations, ses « théories sexuelles infantiles » sont très décalées de la réalité. L'acte sexuel est unimaginable parce que trop violent, bouleversant et même dégoûtant, c'est bien pour ça qu'il préfère l'option cigogne ou chou, qui a le mérite de séparer l'engendrement et la filiation de l'acte sexuel. L'on pourrait dire que, sur le plan fantasmatique, chacun se voudrait né par PMA, hors corps !

Conjuguant sexualité et généalogie, ces intenses réflexions donnent ainsi accès, dans une même élaboration, à la différence des sexes et à la différence des générations.

Le modèle unique de la famille a incontestablement conduit à considérer que seul ce fantasme de « scène primitive » pouvait permettre d'accéder à cette connaissance. Or, l'identité narrative d'un enfant, la façon dont il se représente sa venue au monde, dépend de l'histoire qu'on lui raconte, de la merveilleuse épopée qui a précédé sa naissance. Il peut entendre que Papa et Maman s'aiment mais que Papa n'avait pas de graine et qu'un monsieur très gentil avait bien voulu lui en donner. Ou que Papa Paul et Papa Pierre ont demandé à une dame de le porter, que Maman Julie et Maman Eva ont demandé à leur ami Christophe de les aider... Il y a des dizaines de milliers d'histoires différentes dans le monde, des histoires de vie, d'amour,

d'engendrement, de filiation qui ne peuvent pas être oblitérées par l'absence d'une scène primitive organisatrice de toute la vie fantasmatique, et sans laquelle les enfants seraient voués à la psychose. Ces histoires donnent lieu à des narrations alternatives à la narration unique (ils s'aiment, ils s'embrassent et je suis conçu) qui dissocient la sexualité de l'engendrement. Et les enfants qui en sont issus ne vont ni moins bien ni mieux que les autres.

Comment raconter à un enfant d'où il vient ? L'histoire de l'origine ne se confond pas avec l'accouplement, elle est bouleversante, permanente, et ne se résout jamais, mais c'est bien elle qui nous construit plus sûrement qu'une date de conception ou la manière dont différents organes de procréation se sont agencés.

Ce qui importe plus que tout, c'est la façon dont cette histoire est contée. Et contée encore, et encore, et encore, car le récit se tisse et se retisse à mesure que l'enfant grandit et s'interroge et se construit. Et lorsqu'un enfant est aimé et désiré, il est naturel de lui raconter une histoire qui le dépasse lui et ses parents, et l'inscrit dans une généalogie. Alors qu'importe qu'il y ait une mère et un père, deux pères, deux mères, une mère ou un père seul, du moment qu'ils sont portés par ce désir, l'histoire prend du sens.

Les parents ont volontiers recours à des métaphores pour aider l'enfant à comprendre le phénomène de la reproduction sexuée, mécanisme bien souvent producteur d'anxiété et de conflit intérieur. Ces récits constituent parfois la trame de romans familiaux, voire de mythes familiaux fortement générateurs d'attachement entre parents et enfants. Le caractère héroïque, baroque, passionné de la rencontre parentale qui préside à la venue de l'enfant est source d'incessantes demandes de répétition.

L'énigme de la sexualité, quant à elle, se déchiffre dans le décryptage de la jouissance des parents, dans leur désir et leur plaisir à être ensemble et dans ce qui anime leur relation. À cet égard, une scène primitive homosexuelle n'est pas moins porteuse de vitalité pour l'enfant, et elle ne calibre en aucune façon son désir ultérieur. Des parents hétérosexuels ont depuis toujours engendré des enfants homos ou hétéros, les enfants issus de couples de même sexe ne connaissent pas plus que les autres de destin homosexuel.

Dans toutes les familles hétéroparentales et homoparentales ayant eu recours à la PMA avec don de gamètes se pose la question de savoir comment aborder tous les fantasmes de l'enfant concernant la mystérieuse entité que constitue ce donneur ou cette donneuse anonyme. Comment surtout créer une fantasmatique collective autour de cette « personne » ? Comment faire le tour des imaginations des uns et des autres vis-à-vis de lui ou d'elle ? Comment les aider à nommer les peurs liées aux impossibilités à répondre à certaines questions ? Bref, comment assembler les fantasmes de chacun en fantasmes collectifs qui rassemblent tous ces personnages en un groupe qui puisse s'identifier comme famille ?

La fabrique des fantômes

Mathieu commence une analyse avec la volonté de se débarrasser de crises d'angoisse qui entravent son quotidien. Il évoque dès le premier entretien son fils de 8 ans, cet enfant merveilleux qui enchante son existence, donne une direction à sa vie, le sauve d'une mélancolie latente. Il ajoute rapidement à la fin de notre première rencontre qu'étant stérile à la suite de

traitements d'une maladie infantile, sa compagne et lui ont eu recours à un don de sperme, mais que bien sûr cela ne change rien à la relation qu'il entretient avec son fils, qu'il « n'y pense jamais » et qu'il a du reste décidé de ne pas en parler à son enfant pour lui éviter un trouble inutile. Le travail commence et, de fait, nous n'en parlons plus. Mais voici qu'au bout de quelques mois, ce même homme me déclare : « Vous savez, depuis que je réfléchis à moi-même, je réalise une chose, c'est que chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme qui a fait don de son sperme et dont il est issu génétiquement. » Chaque fois ! Diable... Plus tard, surgira même dans son discours l'expression « le père de mon fils »...

Entre « je n'y pense jamais » et « j'y pense toujours », chacun peut voir émerger ce vaste paysage du savoir inconscient qui affleure parfois en surface avant de regagner les abysses. J'imagine alors la scène, le père joue avec son fils chéri, un fantôme traverse la pièce, son regard se trouble, il cherche la présence de ce fantôme dans le visage de son enfant qui perçoit le trouble de son père et se fige : pourquoi Papa me regarde-t-il tout à coup bizarrement, ai-je mal fait, a-t-il quelque chose à me reprocher ? On reconnaîtra ici le travail du secret, quelle que soit sa nature, ou comment se transmet ce que bien souvent soi-même on ne sait pas. Un fantôme s'est invité dans cette gentille famille, et il s'en faudrait de peu pour qu'il ne devienne malfaisant.

Je rappelle à Mathieu ce qu'il me confia il y a quelque temps. Il a lui-même 8 ans, son père est comme d'habitude en voyage d'affaires et sa mère reçoit bien trop souvent un « ami » dont il n'apprécie guère la présence. De là ce doute térébrant sur la nature de leur relation, et donc sur son origine à lui. Un autre fantôme des fonds marins, une autre tectonique des plaques.

Le soir même, Mathieu raconte à son fils l'histoire du très gentil monsieur qui a donné sa graine car les graines du papa étaient abîmées, une histoire où l'on n'est pas trop de deux pour qu'une belle œuvre s'accomplisse.

C'est ainsi que se tisse et se retisse une narration sur les origines. Une émotion authentique, une mélodie qui sonne juste peut se mettre en place, le désir du père portant l'enfant. Vingt fois sur le métier remettons notre ouvrage...

Nul ne peut y échapper, toutes les familles ont leurs fantômes : des aïeux, des disparus, des enfants non nés, des amants cachés... Est-ce la peine d'en rajouter ? D'institutionnaliser des fabriques de fantômes, comme ces procréations fondées sur le principe du strict anonymat ? Plus ces fantômes sont nommables, identifiables, repérables, plus il est aisé de leur ôter leur pouvoir maléfique, et de les intégrer dans la narration familiale, au moins en partageant des fantaisies autour de leur existence. Le mystérieux inconnu qui a donné sa petite graine est un gentil fantôme, pas un fantôme qui hante la chambre de l'enfant. Un membre de la famille, au même titre qu'un grand-père mort avant sa naissance. Peut-être même que s'il le souhaite, et la loi va aujourd'hui dans ce sens, il pourra un jour le rencontrer. Le fantôme se dégonfle, trouve une place dans la constellation familiale, bien moins importante que les parents qui, eux, restent les seuls vrais parents.

Mentionner ce mode d'engendrement sur un état civil serait assurer le droit des enfants conçus par don à leur histoire, leur offrir une identité narrative qui n'entre plus en compétition avec la complexité de leur origine.

Mais s'il est une révolution juridique à entériner pour assurer la pérennité des familles qui s'éloignent du modèle de la famille unique, nous avons aussi à opérer une révolution psychique pour prendre conscience à quel point les technologies de la reproduction ont bouleversé nos représentations se rapportant à la procréation. Ces réalités contemporaines demandent que nous commençons à distinguer la pénétration hétérosexuelle des fantasmes de scène primitive et de conception qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient considérées comme une seule et même chose.

L'écoute des familles ayant eu recours au don m'a largement montré que les parents qui hésitent à informer leur enfant sur les conditions de sa conception prétendent vouloir le protéger des possibles conséquences de cette révélation dans sa vie. Ils ne comprennent pas la nécessité de dire, ils ne savent pas comment et quand le dire, et ils craignent les réactions de l'enfant, notamment que l'enfant aime moins le parent concerné, et ils veulent préserver cette relation et protéger le parent de la stigmatisation de la stérilité. Il est par ailleurs intéressant de noter que la plupart des parents qui cachent ce « secret » à leur enfant parlent cependant à leurs amis et à d'autres membres de leur famille. Une étude montre par exemple que 94 % des familles qui avaient eu recours au don de sperme n'en avaient pas informé leur enfant, mais 71 % d'entre elles en avaient discuté avec la famille ou des amis². Pour l'enfant, le poids du secret est alors redoublé du fait que « tout le monde sait »... mais pas lui !

La fabrique de la famille se déploie au quotidien dans une circulation imaginaire, un fantasme commun des origines qui s'enracine et s'ajuste inlassablement dans une narration. La famille est un orchestre, chaque membre est un instrument, chaque instrument est différent mais il s'agit de s'accorder, de jouer juste. Lorsque les familles se désaccordent le travail du thérapeute familial est proche de celui du chef d'orchestre : en stimulant la narration collective, il permet aux liens endommagés, voire fossilisés de s'irriguer et de se réajuster.

On le sait, il faut le répéter, le silence, le secret, le mensonge peuvent tuer, au moins psychiquement. Je le vérifie une fois de plus face à cet adolescent de 17 ans, angoissé, comme coupé du monde, parfois délirant, et qui semble engagé dans la psychose. Les parents, deux universitaires reconnus, sont tous deux de bons parents, soucieux, préoccupés, inquiets de l'avenir de leur fils unique et très actifs pour essayer de le sortir de cette mauvaise passe.

Au fil de la séance, je suis peu à peu gagné par un sentiment d'étrangeté. Il n'est pas dû au comportement de l'adolescent dont j'ai une certaine habitude, mais à quelque chose que, dans un premier temps, je ne parviens pas à identifier. Puis je remarque qu'à chaque fois que le père parle, la mère détourne légèrement les épaules et lève les yeux au ciel avec une ébauche de soupir qui pour être très discret, presque imperceptible, n'en exprime pas moins le mépris. C'est ce mouvement répété qui me fait ressentir l'étrangeté de la situation. En apparence tout va bien, le couple de parents semble harmonieux, mais l'attitude corporelle de la femme exprime le contraire et montre qu'elle dénie tout ce que dit son mari.

Après la séance, elle me téléphone, et me confie que leur fils est né par don de sperme aux États-Unis, donneur choisi sur catalogue, un universitaire brillant, surdiplômé, reconnu... Mais ils n'en ont rien dit à leur fils et elle me demande de garder le silence à mon tour. Comme je lui fais remarquer que cela me paraît désormais impossible, elle raccroche. Je ne les reverrai jamais, mais j'ai peu de doutes quant à l'enfoncement de ce garçon dans la psychose.

Il y avait chez cette femme comme une folie autour du déni du père présent, et comme une référence permanente à un père imaginaire, idéal, fantôme invisible et omniprésent qui prenait sa place dans une famille qui n'était plus composée de trois membres mais de quatre, et peut-être même davantage encore, dans la mesure où le donneur, père rêvé, pouvait réveiller le fantôme d'un grand-père ou d'autres hommes encore.

Ici encore, l'inscription du mode de filiation sur l'état civil de l'enfant pourrait permettre de ne pas lui dérober l'histoire de son origine.

Créer des fantômes bienfaisants

La parole juste des parents sur la complexité des origines de l'enfant permet au donneur de devenir un partenaire bienfaisant, celui qui a permis à l'enfant d'être conçu.

C'est le cas dans un couple de femmes que je reçois en thérapie familiale. J'ai souvent évoqué cette famille car je l'ai reçue il y a près de vingt ans, à une époque où le terme d'homoparentalité n'était pas encore forgé. Et j'ai plus appris avec elle sur la dynamique universelle de toutes les familles qu'avec aucune autre. Ici, chacune des deux mamans a un enfant de son côté, l'une un garçon conçu grâce à un don de sperme anonyme en Belgique, l'autre a adopté une petite fille de quelques semaines au Vietnam. L'origine et l'histoire différentes de l'une et de l'autre n'empêchent pas le lien de fraternité, et les deux mères et les deux enfants forment une famille traditionnelle et totalement bricolée à la fois.

Lors d'une séance, la petite fille raconte qu'à l'école une de ses copines de classe est née par insémination avec donneur (IAD), découverte qui lui permet de constater que son grand frère n'est pas le seul dans son cas et que sa famille n'est pas aussi hors norme qu'elle pouvait le penser.

À partir de là, quelque chose circule autrement, chacun se laissant aller à raconter ses fantaisies. Le garçon a d'abord pensé que son père était le roi des Belges, avant de se dire que son géniteur était peut-être le marchand de glaces de la Grand-Place de Bruxelles où sa mère l'a emmené. L'autre maman raconte comment, assistante sociale dans une ONG, elle a vu un jour arriver une très jeune femme avec son bébé et a immédiatement ressenti qu'elle se devait d'être la mère de cette enfant. Dans mon cabinet l'émotion est intense, du rire aux larmes, et partagée par tous, moi y compris. Comment douter alors que la famille n'est pas l'état civil mais une unité charnelle, émotionnelle, fantasmatique ?

Cette question rejoint une problématique bien plus vaste sur le processus de néantisation de la personne qui donne ses gamètes³. Il s'agit bien de pouvoir créer un personnage entier qui puisse s'opposer à un personnage partiel, le déconstruire dans la réalité psychique de la famille pour pouvoir le reconstruire. En voulant tous se protéger dans un silence partagé sur cet homme énigmatique, ils s'interdisaient de créer un personnage interne à la fois utilisable par l'enfant et par l'ensemble du groupe familial. Dans ce cas, l'enfant ne peut alors s'autoriser le moindre sentiment ambivalent à l'égard de ce « donneur » et passe son temps à le protéger de ce qui viendrait le détruire de l'extérieur. Cette inquiétude se prolonge bien évidemment dans une protection de « ses mères » en se cantonnant dans un mutisme apparemment tranquille sur cette question. Le fait de pouvoir se déprendre de cette protection permet à l'enfant d'aborder toute

une phase de saine agressivité envers elles, et au groupe familial de retrouver le plaisir d'une narration partagée.

Autre cas, celui d'Eva que je reçois en thérapie de couple. Son histoire familiale est tragique. Sa grand-mère a été déportée avec sa fille de 3 ans qui est morte dans les camps. À son retour, la grand-mère s'est remariée et a eu une autre fille. Mais l'expérience des camps, la mort de sa première enfant l'ont fait basculer dans la violence, et elle se montre maltraitante, impatiente, intolérante, dans un au-delà de la douleur.

Devenue adulte, cette fille, à son tour, a une fille, Eva, ma patiente, qu'elle maltraite elle aussi, dans une reproduction terrible de ce qu'elle a vécu, les coups, les insultes pleuvent. Chose curieuse, Eva trouve alors une alliée et un réconfort en la personne de... sa grand-mère qui découvre avec elle l'instinct maternel gelé par l'horreur subie. Elle raconte inlassablement à Eva son histoire, et l'histoire des camps, et la petite fille se jure bien qu'elle n'aura jamais d'enfants.

Voici qu'à 40 ans, elle rencontre l'homme de sa vie, le prince charmant comme on n'ose plus le rêver. Il est orphelin, a connu l'errance dans des familles d'accueil. Entre ces deux êtres meurtris, l'enfant maltraitée et l'enfant abandonné, c'est la passion et, très vite, le désir d'enfant. Mais à 41 ans, c'est plus compliqué, et il faut avoir recours à un don d'ovocytes en Espagne. Eva tombe tout de suite enceinte, la grossesse se passe à merveille, l'enfant naît et la comble, elle l'allait, s'émerveille, lui prodigue soins et tendresse, tout comme le père, ravi lui aussi.

Jusqu'au moment où une ombre passe sur ce bonheur familial. Lorsqu'elle regarde son fils, Eva ne peut s'empêcher de penser à « l'autre » et de ressentir un sentiment d'étrangeté qui lui fait craindre de reproduire elle aussi la maltraitance maternelle dont elle a été l'objet. Ce fils qui est-il ? Et dans le fond, est-il seulement juif, comme elle ?

La question la taraude tant qu'elle va interroger le Consistoire. Lequel, après réunion et débat, lui affirme que oui, son fils est bien juif, puisque est considérée comme mère toute femme qui porte un enfant en son ventre et accouche. Cette reconnaissance libère Eva de ses craintes et la donneuse devient un fantôme bienfaisant qui introduit une autre narration quant à la question des origines.

Construire une narration commune

Cette question, centrale, incontournable parce que porteuse de sens, inépuisable et mystérieuse comme la question de la mort, est une véritable usine à fantasmes. Tous les enfants, quelle que soit la façon dont ils sont nés, se racontent des histoires fantaisistes et parfois très éloignées de la réalité, dans lesquelles les biotechnologies de la reproduction s'intègrent harmonieusement. Seuls nos esprits formatés d'adultes ont peur de l'inédit et de la nouveauté !

Colette Chiland fait état d'une étude menée auprès de 68 familles dans lesquelles les pères sont des transgenres FtoM, c'est-à-dire des femmes ayant transitionné en homme, ayant modifié leur état civil, s'étant mariés et ayant engendré un ou plusieurs enfants avec leur épouse, grâce à une IAD⁴. Ces pères à l'allure résolument masculine n'ont dans la grande majorité pas été opérés génitalement. Il s'agit selon leur propre expression de « pères sans pénis » qui se sentent

indiscutablement pères, reconnus comme tels par leur conjointe, par leurs enfants, comme par l'ensemble du groupe social dont ils font partie. Ils se sentent dans une position de père plutôt traditionnelle, très investis auprès de leurs enfants.

La question de la double révélation de leur changement de sexe, et du recours au tiers donneur se pose bien évidemment pour eux tous.

Selon les auteurs de l'étude, les pères ont tous évoqué les petites graines ou les spermatozoïdes qu'ils n'avaient pas et les paillettes roses ou rouges qu'ils sont allés chercher à l'hôpital. Quelquefois, ils en parlaient même un peu trop et les enfants trouvaient que ça suffisait ! Parler du don de sperme n'a semble-t-il pas la même composante affective pour les pères transsexuels et pour les pères stériles habituels. Ces derniers n'ont jamais choisi *a priori* de recourir au don de sperme pour réaliser leur projet parental. Avant d'envisager ce type de PMA, ils ont dû reconnaître, puis accepter leur stérilité, ce qui ne se fait pas sans mal. L'histoire des hommes transsexuels s'inscrit dans un contexte différent. Ils ont longtemps cru qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants de leur femme et certains ont parlé de « miracle » en apprenant qu'ils pouvaient bénéficier d'une IAD. Ils ne réparent pas un manque, ils atteignent totalement leur plénitude d'homme en devenant père.

Bien sûr, évoquer le transsexualisme fut plus difficile, non pas la décision d'en parler, mais comment trouver le moment et les mots pour le dire ? Ils voulaient éviter une révélation trop solennelle, ainsi que l'emploi de mots trop complexes pour l'enfant. Comment se mettre à la portée de ces enfants, d'autant qu'ils ne posent spontanément pas de questions, même si certains connaissaient l'anatomie de leur père pour avoir pris des bains avec lui ? Comment parler de cette période douloureuse de leur enfance durant laquelle ils étaient traités en membres de leur sexe biologique, période qu'ils veulent pour la plupart oublier et gommer ?

Inspiré par *Mon histoire à moi*, le livre d'enfant distribué par les CECOS (les centres d'étude de conservation des œufs et du sperme humains), un père a conçu un petit livret pour ses propres enfants. Il y raconte son histoire avec des dessins et des mots simples, et parle à la première personne de ce qu'il a vécu :

Comme je n'avais pas de zizi, tout le monde a pensé que j'étais une fille... Je ne voulais jamais mettre de robe. Je préférais m'habiller comme un garçon. Je n'aimais pas jouer à la poupée avec les filles. Je préférais jouer aux voitures ou à la bagarre avec les garçons... Un jour, alors que j'étais déjà grand, j'ai dit à toute ma famille : « Vous croyez que je suis une fille, mais – en fait – je suis un garçon. » Ils ont beaucoup réfléchi. Puis, ils ont compris. Alors, je suis allé voir des docteurs à l'hôpital... Malheureusement, on ne peut pas faire pousser les zizis. Mais les docteurs m'ont donné des médicaments pour faire pousser la barbe. Enfin, j'ai rencontré ma chérie. Comme on s'aimait beaucoup, on voulait avoir des enfants ensemble. Mais, sans zizi, je n'avais pas non plus de spermatozoïdes. Alors on est allés à l'hôpital. Et ça, c'est ton histoire à toi⁵ !

Ce père a eu la gentillesse d'apporter ce livret au CECOS et d'autoriser à le donner à d'autres pères dans la même situation que lui. La plupart furent enthousiastes. L'un d'eux fit une remarque qui donne à réfléchir : « Ce n'est pas vrai, je n'étais pas un garçon, j'étais une fille qui voulait être un garçon. » En dehors de ce point, il apprécia le livre. Ce père a raison : l'enfant qu'il était n'était pas simplement un garçon sans zizi, mais une fille biologique qui voulait « devenir un garçon », « être en tout point considéré comme un garçon », faute de pouvoir être transformé vraiment en un homme biologique.

Le débat est aujourd'hui largement avancé quant à l'ouverture de la PMA à toutes les personnes quels que soient leur sexe et leur genre, une réflexion qui engage non seulement une poignée de parlementaires et de praticiens de santé, en plus des personnes concernées, mais la société tout entière. La question trans bénéficie d'une visibilité nouvelle. Comme le souligne Cléo Castaro, historienne et anthropologue à l'EHESS, se réapproprier son corps comme le prônent les personnes transgenres aujourd'hui ne signifie pas en faire une marchandise, mais, bien au contraire, lui accorder un statut nouveau qui préserve sa force procréatrice contre toute exclusion et contrainte à la stérilisation :

C'est cette force que l'on ne peut plus nier et qui met à mal un modèle de procréation et de filiation qui n'est plus en adéquation avec l'expérience de la vie en société. Des femmes ont engendré et souhaitent le faire encore en se servant de leurs gamètes mâles, alors que des hommes ont accouché et désirent pouvoir continuer de le faire sans perdre pour autant leur statut de pères, en société comme en droit. Pouvons-nous continuer à penser ces parcours de vie comme hors la loi ? Faudrait-il penser qu'il s'agirait d'individus isolés, pour lesquels une exception ne saurait être accordée ? Outre la possibilité de faire appel à un don, deux hommes peuvent engendrer en mobilisant leurs seules forces procréatrices, et deux femmes le peuvent également. Ces hommes seront des pères, même si l'un d'eux aura accouché, et ces femmes seront des mères, même si l'une d'entre elles aura fourni des gamètes mâles. Le droit de filiation devrait ainsi être établi non pas en fonction de la gestation ou des gamètes, mais des relations de parenté que les géniteurs entendent établir avec leur progéniture, et sans qu'il y ait besoin de passer par l'adoption. Les temps sont mûrs pour que notre société les accompagne par une décision qui ne porte pas atteinte à l'égalité entre citoyennes et citoyens. Cette égalité n'est pas seulement celle des parents potentiels, mais des enfants aussi, dont l'un ou les deux parents sont transgenres et que l'État se doit de protéger⁶.

Des enfants naissent, des familles se composent et se recomposent, ces enfants ont des parents, ils sont aimés, désirés, ils participent d'un groupe familial au sein duquel les fonctions parentales ne sont plus calquées sur la binarité de la différence des sexes et des sexualités mais qui savent instaurer une différence de générations garante de l'engendrement et de la transmission de la vie et de la culture.

Pour toute famille que je rencontre dans ma pratique de thérapeute familial, ma préoccupation est d'aider à la création de discours, romans, mythes familiaux pouvant s'appuyer sur une rêverie familiale porteuse de sens pour tous les membres du groupe ainsi que sur la façon dont cette rêverie va pouvoir se développer au sein d'une « enveloppe familiale ». S'il est un droit à organiser, c'est bien celui de la connaissance de sa propre histoire, qui passe par le droit de connaissance de ses origines même si ce besoin de vérité n'est pas la même chose que tout savoir ! Il s'agit tout simplement pour toute famille d'éprouver du plaisir ensemble à la construction d'une narration commune.

Plus nous ferons vivre ces familles en dehors du monde de la normalité, plus les peurs, les colères, les révoltes, les incompréhensions de l'enfant seront uniquement attribuées à l'hostilité sociale. L'enfant risque alors de développer avec ses parents un sentiment hostile : ma famille contre le reste du monde. Il s'agit donc de soutenir les parents, de leur indiquer que comme dans toute famille, si nous souhaitons toujours protéger nos enfants de la haine, de la douleur, de l'anxiété nous n'empêcherons jamais que ces sentiments fassent partie de leur vie.

À charge pour nous de retravailler nos théories du développement à partir de la complexité des situations relationnelles et non de plaquer nos théories pour décrypter ces situations. Mon travail consiste avant tout à comprendre et à soutenir ce qui aide les familles à tenir ensemble, à s'assembler, et à se séparer, à « fabriquer de la famille ». »

→ Serge Hefez, *Transitions. Réinventer le genre* (2021), Chapitre X

Notes

- [1](#). J. Lacan, *Le Séminaire*, livre XVI, *D'un Autre à l'autre*, Le Seuil, 2006.
- [2](#). E. M. Durna *et al.*, « Donor insemination : Attitudes of parents towards disclosure », *Med. J. Austr.*, vol. 167, n° 5, 1997, p. 256-259.
- [3](#). G. Delaisi de Parseval, *La Part du père*, Le Seuil, 1981.
- [4](#). C. Chiland *et al.*, « Pères d'un nouveau genre, et leurs enfants », *La Psychiatrie de l'enfant*, vol. 56, n° 1, 2013, p. 97-125.
- [5](#). Cité dans *ibid.*
- [6](#). *Libération*, 23 septembre 2019.